

๖๑,๘๗๒.๑๓ บาท ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คนละกึ่งหนึ่งของความเสียหาย คิดเป็นเงินคนละ ๓๐,๙๓๖.๐๖ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ทางราชการคนละ ๔๐,๔๐๓.๓๐ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าคนละ ๓๐,๙๓๖.๐๖ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๑/๒๕๕๖)

การที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการปลูกและบำรุงรักษาต้นประดู่ตามโครงการปลูกสร้างสวนป่าประดู่เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติ แต่กลับปล่อยให้มีการบุกรุกพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุกหรือขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ใช้งบประมาณของหน่วยงานไม่ต้องด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการโดยการปลูกต้นยูคาลิปตัสทดแทน ซึ่งโดยวิสัยและพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายตามโครงการย่อมต้องพิจารณาได้ว่าพฤติการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายและเป็นผลร้ายต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน การที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเพิกเฉยไม่ดำเนินการอย่างใด ๆ ในภาวะวิสัยที่ควรจะทำจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ความเสียหายจากการละเลยต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการบำรุงรักษาสวนป่าส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากอัตรากำลังของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบ และแม้เจ้าหน้าที่จะได้รายงานด้วยวาจาให้ทราบ แต่หน่วยงานก็ไม่มีระบบการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานอย่างดีพอ ทำให้ไม่สามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ กรณีจึงถือได้ว่าการละเมิดเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมด้วย จึงเห็นควรหักส่วนความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ร้อยละ ๒๐ ของความเสียหายทั้งหมด ประกอบกับความเสียหายเกิดขึ้นเกิดจากการบุกรุกของราษฎรและมีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่ด้วย เมื่อคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรม จึงเห็นควรให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายที่ได้หักส่วนความบกพร่องดังกล่าวของหน่วยงานออกแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ ๗ ทำหน้าที่หัวหน้าสวนป่าทุ่งโพธิ์ (ปจ.๑๓) สำนักงานป่าไม้เขตปราจีนบุรี สังกัดกรมป่าไม้ (เดิม) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘ ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และได้รับคำสั่งให้ดำเนินงานตามโครงการปลูกสร้างสวนป่าโดยการปลูกต้นประดู่ในพื้นที่ ๑,๑๙๔.๓๔ ไร่ ต่อมา นาย ผ. ซึ่งรับหน้าที่ต่อจากผู้ฟ้องคดี ได้ตรวจสอบพบว่า ป่าทุ่งโพธิ์ (ปจ.๑๓) แปลงปลูกป่าปี ๒๕๓๕ ได้รับความเสียหายจากการถูกบุกรุกและปลูกต้นยูคาลิปตัสแทน สำนักงานป่าไม้เขตปราจีนบุรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยรายงานการบุกรุกพื้นที่สวนป่าดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บังคับบัญชาทราบ จึงต้องรับผิดชอบ จากนั้น กรมป่าไม้ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ซึ่งเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการที่พื้นที่สวนป่าถูกบุกรุก และในระหว่างที่ยังไม่มีคำสั่งใด ๆ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีผลบังคับใช้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบแทนกรมป่าไม้จึงแจ้งให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ซึ่งเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน ต่อมา กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีเป็นการกระทำโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน ๔,๐๒๕,๐๗๙ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดียอมรับต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดว่ามีการบุกรุกแปลงปลูกป่าสวนป่าทุ่งโพธิ์ (ปจ.๑๓) โดยไม่เคยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและมีได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุกนั้น แม้จะอ้างว่าเคยรายงานด้วยวาจาก็ตาม แต่โดยวิสัยและพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการและได้รับมอบหมายให้ปลูกและบำรุงรักษาสวนป่าประดู่ย่อมต้องพิจารณาได้ว่า พฤติการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อสวนป่าและเป็นผลร้ายต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีกลับเพิกเฉยไม่ดำเนินการใด ๆ ในภาวะวิสัยที่ควรจะทำภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อันเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีและนาย ผ. ซึ่งรับหน้าที่ต่อจากผู้ฟ้องคดียังร่วมกันตรวจสอบและยอมรับว่ามีการปลูกต้นยูคาลิปตัสแทน โดยบางส่วนอายุ ๑ ปี ถึง ๒ ปี



บางส่วนอายุ ๔ ปี ถึง ๕ ปี และบางส่วนมีร่องรอยการถูกตัดไปแล้ว กรณีจึงน่าจะเชื่อว่ามีผู้บุกรุกพื้นที่สวนป่าทุ่งโพธิ์ (ปจ.๑๓) แปลงปลูกป่าปี ๒๕๓๕ และปลูกต้นยูคาลิปตัสไม่น้อยกว่า ๕ ปี การที่ผู้ฟ้องคดีใช้งบประมาณของหน่วยงานในการปลูกและบำรุงรักษาต้นยูคาลิปตัสแทนต้นประดู่ จึงเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่ต้องด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการปลูกสวนป่าประดู่เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการอย่างใด ๆ กับผู้บุกรุกและไม่เคยขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำละเมิดด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ดี แม้ความเสียหายจะเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่การมีอัตรากำลังข้าราชการเพียง ๒ คน ซึ่งต้องปฏิบัติงานในสวนป่าที่มีพื้นที่ถึง ๑,๑๙๔.๓๔ ไร่ ย่อมไม่สอดคล้องกับขนาดของพื้นที่สวนป่าที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ อีกทั้ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็ไม่ได้โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องอัตรากำลังของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการดูแลสวนป่าดังกล่าว และแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้เคยรายงานด้วยวาจาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็ไม่ได้จัดระบบการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานอย่างดีพอ ซึ่งหากมีระบบการตรวจสอบติดตามที่ดีแล้วย่อมสามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง กรณีจึงถือได้ว่าการละเมิดดังกล่าวเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมด้วย จึงเห็นควรหักความบกพร่องดังกล่าวออกร้อยละ ๒๐ ของความเสียหายจำนวน ๔,๐๒๕,๐๗๙ บาท ประกอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากการบุกรุกของราษฎร ซึ่งหากสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้ ผู้นั้นต้องชดเชยค่าเสียหาย และนอกจากผู้ฟ้องคดียังมีเจ้าหน้าที่อื่นซึ่งต้องช่วยดูแลรักษาสวนป่าด้วย ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแล้ว เห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายที่ได้หักส่วนของความบกพร่องของหน่วยงานหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๖๑๐,๐๓๑.๖๐ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ พิจารณาเพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวนเงิน ๑,๖๑๐,๐๓๑.๖๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๔/๒๕๕๖)

ผู้ควบคุมเรือมีหน้าที่ต้องจัดให้มีบัญชีควบคุมครุภัณฑ์เพื่อดูแลทรัพย์สินภายในเรือ รวมทั้งต้องจัดวางระบบการควบคุมดูแลและตรวจสอบครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้ทราบว่าได้มีการเก็บไว้ที่ใดหรือยังคงมีอยู่หรือไม่ และหากมีการสูญหายจะได้ทราบที่ตั้งแต่เมื่อใด รวมถึงจะต้องเก็บรักษาบัญชีแห่งที่เป็นสถานที่เก็บครุภัณฑ์

ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้ใดบังคับบัญชาคนใดเป็นผู้รับผิดชอบแทนเป็นการเฉพาะ การที่ผู้ควบคุมเรือไม่จัดให้มีบัญชีควบคุมครุภัณฑ์และเก็บกุญแจห้องไว้ในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ในเรือทุกคนสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือได้รับอนุญาต อีกทั้งเมื่อกรมเจ้าท่ามีคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่ส่วนงานอื่น ก็ไปปฏิบัติหน้าที่ในทันทีโดยมิได้ส่งมอบหน้าที่ บัญชีควบคุมครุภัณฑ์ และกุญแจให้แก่ผู้ควบคุมเรือที่มาปฏิบัติหน้าที่แทนให้เรียบร้อย เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย และไม่ทราบว่าจะสูญหายไปตั้งแต่เมื่อใด ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สาเหตุที่ทรัพย์สินสูญหายส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชา ระดับเหนือขึ้นไปไม่ได้วางระเบียบปฏิบัติให้รัดกุม และไม่ได้ควบคุมดูแลและตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเอาใจใส่เท่าที่ควรว่าได้มีการปฏิบัติหน้าที่ อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ตลอดจนการออกคำสั่งมอบหมายงานก็ไม่ชัดเจน การละเมิดจึงมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐและระบบ การดำเนินการส่วนรวม จึงเห็นควรหักส่วนความรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๕๐ ของ ความเสียหายที่แท้จริง ซึ่งคำนวณจากมูลค่าของทรัพย์สินที่สูญหายโดยให้หักค่าเสื่อม ที่ลดลงตามระยะเวลาการใช้งานออกเสียก่อน และเมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่ง การกระทำและความเป็นธรรมแล้ว ทรัพย์สินของทางราชการสูญหายไปในช่วงที่ เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ จึงต้องถือว่าหน้าที่ความรับผิดชอบ ในความปลอดภัยของทรัพย์สินดังกล่าวย่อมตกแก่เจ้าหน้าที่ผู้อื่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย จึงสมควรลดส่วนความรับผิดชอบโดยให้รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าเสียหายดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายท้ายเรือ ๕ สังกัดกรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมเรือเจ้าท่า นั้น กองชุดและรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยราชการที่กองชุดและรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล และให้พันจ่าเอก ก. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสาร ๕ ไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมเรือแทนผู้ฟ้องคดี นับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป ต่อมา เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๔ พันจ่าเอก ก. ได้ตรวจความเรียบร้อย ที่เรือเจ้าท่า พบว่า เครื่องหาตำแหน่งเรือด้วยดาวเทียม (GPS) และเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดตั้งโต๊ะ (VHF) ของเรือเจ้าท่า ๓๐๓ และเรือเจ้าท่า ๓๐๔ ที่อยู่ในห้องควบคุมเรือสูญหายไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และรายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นไปยังกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อมา



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยกรมบัญชีกลาง พิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบเพิ่มจำนวนเป็นเงินจำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการที่กองชุดและรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลตามคำสั่งของกองชุดและรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ในวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ แต่ไม่ได้ทำการส่งมอบสิ่งของและเอกสารทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้แก่พันจ่าเอก ก. ซึ่งได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมเรือเจ้าท่าแทนผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ให้ถูกต้องเรียบร้อย และมีได้ชี้แจงถึงคำสั่งที่ยังไม่ได้ปฏิบัติและงานที่ยังค้างอยู่ กับแนะนำให้ทราบเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับเรือ เครื่องจักร คุณสมบัติของนายประจำเรือ อันจะเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้มารับหน้าที่ต่อไป รวมทั้งมิได้จัดการลงนามในสมุดปูมและเอกสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บังคับการเรือจะต้องตรวจและลงนามกำกับไว้ทุกแห่งจนถึงวันที่ตนส่งมอบหน้าที่ตามที่ข้อ ๕.๖ และข้อ ๕.๗ ของระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามตำแหน่งภายในเรือ พ.ศ. ๒๕๒๓ กำหนดไว้ และต่อมา วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๔ พันจ่าเอก ก. ได้พบว่า เครื่องหาตำแหน่งเรือด้วยดาวเทียมและเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดตั้งโต๊ะที่อยู่ในห้องควบคุมเรือสูญหายไป ซึ่งจากการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ใดทราบว่ามีอุปกรณ์ดังกล่าวสูญหายไป ตั้งแต่เมื่อใด โดยผู้ฟ้องคดีให้ถ้อยคำว่า ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้มีการเลื่อนเรือที่จอดอยู่ที่ท่าซึ่งต้องใช้วิทยุสื่อสารและยังเห็นเครื่องหาตำแหน่งเรือด้วยดาวเทียมอยู่ แต่ช่างเครื่องประจำเรือที่มาช่วยติดเครื่องยนต์ที่ต้องขึ้นไปในห้องควบคุมในวันเดียวกันนั้นให้ถ้อยคำว่า ไม่พบอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งเมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายภายในห้องควบคุมเรือ จะเห็นได้ว่ามีอุปกรณ์ไม่มาก ซึ่งหากผู้ใดเข้าไปในห้องควบคุมเรือย่อมสามารถมองเห็นเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารและเครื่องหาตำแหน่งเรือด้วยดาวเทียมได้ง่าย และถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวไม่อยู่ในห้อง ผู้ใช้อุปกรณ์ประจำควรจะต้องรู้ทันที คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดจึงมีความเห็นโดยเชื่อว่าอุปกรณ์ดังกล่าวสูญหายไป ระหว่างวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดียังคงมีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือ แต่ไม่สามารถระบุเวลาสูญหายที่แน่นอนได้ เนื่องจากไม่มีการจัดทำสมุดบัญชีควบคุมครุภัณฑ์ให้เป็นระบบระเบียบเหมือนดังเช่นที่เรือลำอื่นจัดทำกัน ทำให้เจ้าหน้าที่ประจำเรือส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามิครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ใดอยู่ในเรือบ้าง และสูญหายหรือไม่ตั้งแต่เมื่อใด ประกอบกับในการเก็บลูกกุญแจห้องต่าง ๆ รวมถึงห้องควบคุมเรือ ผู้ฟ้องคดีได้สั่งให้เก็บไว้ในตะกร้าวางไว้ในห้องพักรวม ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำเรือ

ที่ใช้ห้องพักรวมสามารถหยิบลูกกุญแจไปใช้ได้ อันแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้เก็บลูกกุญแจห้องควบคุมเรือไว้แต่เพียงผู้เดียว และเจ้าหน้าที่ในเรือทุกคนสามารถหยิบกุญแจไปใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถนำลูกกุญแจไขเข้าไปในห้องที่เก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้โดยอิสระ จึงอาจมีเจ้าหน้าที่บางคนนำอุปกรณ์ภายในเรือออกไปโดยนายยามเรือจอดที่เข้าเวรรักษาการณ์ไม่อาจควบคุมได้ ความเสียหายจึงเกิดจากคำสั่งดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีที่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้น แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่กองชุดและรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ก็ตาม แต่เมื่อพันจ่าเอก ก. ยังไม่ได้รับมอบหน้าที่ ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่พ้นจากความรับผิดชอบการที่ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติหน้าที่ในทันทีจึงเป็นการละทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อผู้ฟ้องคดียังเป็นผู้ควบคุมเรือที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลบังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำเรือทุกคน จึงมีหน้าที่จะต้องจัดวางระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ โดยการจัดให้มีบัญชีควบคุมครุภัณฑ์ทั้งหมดภายในเรือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและเมื่อพ้นจากหน้าที่ก็ต้องส่งมอบสิ่งของและเอกสารทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้แก่ผู้ควบคุมเรือที่มารับหน้าที่แทน และต้องตรวจสอบและลงนามกำกับในสมุดปุมเรือและเอกสารต่าง ๆ ตามที่ข้อ ๕.๖ และข้อ ๕.๗ ของระเบียบกรมเจ้าท่าฯ กำหนดไว้ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการใด ๆ ย่อมไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ดังนั้น เมื่อพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมเรือ แต่ไม่ได้จัดให้มีการควบคุมตรวจสอบทรัพย์สินภายในเรือและไม่ได้ส่งมอบหน้าที่ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ จึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิดนั้นตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

อย่างไรก็ดี เมื่อรับฟังได้ว่าอายุการใช้งานของเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารและเครื่องหาตำแหน่งเรือด้วยดาวเทียมมีอายุการใช้งาน ๕ ปี และใช้งานมาแล้ว ๔ ปี มูลค่าของอุปกรณ์ที่สูญหายย่อมลดลงตามระยะเวลาการใช้งาน และไม่อาจถือได้ว่าความเสียหายที่เกิดแก่ทางราชการมีมูลค่าเท่ากับราคาของอุปกรณ์ในขณะที่มีการซื้อขายครั้งแรกที่มีราคา ๑๖๐,๐๐๐ บาท และเมื่อหักค่าเสื่อมแล้วอุปกรณ์ดังกล่าวจึงมีมูลค่าคิดเป็นเงินจำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นความเสียหายที่แท้จริง และเมื่อขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีได้รับการมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้บังคับการเรือเจ้าท่าพร้อมกันถึงหกลำ โดยไม่ปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาได้ทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีว่าปฏิบัติตามหรือถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพียงใด รวมทั้งไม่ได้ติดตามว่าผู้ฟ้องคดีและพันจ่าเอก ก. ซึ่งไปทำหน้าที่แทนได้ปฏิบัติตามคำสั่งและรับส่งมอบ



หน้าที่กันถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หรือมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร ประกอบกับจากคำให้การของพันจำเอก ก. ที่ว่า เนื่องจากไม่มีผู้ใดมาทำหน้าที่รับส่งข่าวสารแทนจึงไม่อาจจะทิ้งหน้าที่ไปได้ และวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๔ เมื่อเจ้าหน้าที่อื่นมาทำหน้าที่ดังกล่าวแทนหนึ่งวัน จึงได้ไปตรวจเรือเจ้าท่าตามคำสั่ง แต่ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ ก็ต้องกลับมาทำหน้าที่รับส่งข่าวสารตามเดิม จนกระทั่งวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ ได้พบกับผู้ฟ้องคดีและไปตรวจเรือร่วมกันในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเห็นได้ว่าคำสั่งมอบหมายงานมีส่วนทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองวินิจฉัยว่าเป็นความบกพร่องและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีซึ่งต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวย่อมไม่เป็นธรรม อีกทั้ง ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปไม่ได้วางระเบียบปฏิบัติให้รัดกุม รวมทั้งไม่ได้ทำหน้าที่ควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเอาใจใส่เท่าที่ควร เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย การละเมิดจึงมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐและระบบการดำเนินงานส่วนรวมตามนัยมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ จึงเห็นควรหักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหาย ค่าเสียหายที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบจึงเป็นจำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท และเมื่อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารและเครื่องหาตำแหน่งเรือด้วยดาวเทียมได้สูญหายไปในช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ จึงต้องถือว่าหน้าที่ความรับผิดชอบในความปลอดภัยทรัพย์สินบนเรือย่อมตกแก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นายยามเรือจอดและลูกเรืออื่นที่ประจำการในเรือในช่วงเวลาดังกล่าวร่วมกับผู้ฟ้องคดีด้วย เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมของการกระทำของผู้ฟ้องคดีโดยตลอดแล้ว สมควรที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๖,๔๐๐ บาท พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนเงิน ๖,๔๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๐/๒๕๔๖)

การที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดเก็บเงินและออกไปเสิร์ฟรับเงินโดยลำพัง และมีได้ตรวจสอบว่ายอดเงินที่ได้รับแต่ละครั้งหรือแต่ละเดือนและที่ต้องนำส่งคลังเป็นจำนวนเท่าใด ทั้งที่มีการรายงานประจำเดือน ถือเป็น การปฏิบัติหน้าที่โดยขาดการเอาใจใส่ในการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย อันเป็นช่องทางให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอาศัยโอกาสกระทำการทุจริตโดยเบียดบังเงินไปเป็นประโยชน์ของตน และการที่เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่รวบรวมเงินเพื่อนำส่งกองคลังตรวจสอบเฉพาะยอดเงินกับสำเนาใบเสร็จที่แนบมาพร้อมกับตัวเงิน แต่ไม่ได้ตรวจสอบสำเนาใบเสร็จจากต้นขั้วใบเสร็จ เป็นช่องทางให้มีการทุจริตได้นั้น

ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความรอบคอบและระมัดระวัง ซึ่งถ้าได้ใช้ความระมัดระวังสักเพียงเล็กน้อยย่อมป้องกันการทุจริตนั้นได้ จึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่เมื่อความเสียหายจากการทุจริตส่วนหนึ่งเกิดจากการที่หน่วยงานของรัฐปรับลดอัตราค่าจ้าง เป็นเหตุให้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินโดยตรง ทำให้ผู้บังคับบัญชาต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อื่นมาทำหน้าที่ดังกล่าวแทน อีกทั้ง ยังปล่อยให้มีการรับส่งเงินโดยเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานโดยปราศจากการตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยตรง ถือได้ว่าการละเมิดดังกล่าวมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความบกพร่องของการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐและระบบการดำเนินงานส่วนรวม จึงเห็นควรหักส่วนแห่งความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ออกในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายทั้งหมด และเมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแล้ว แม้ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมิได้มีส่วนร่วมในการทุจริตก็ตาม แต่การที่ผู้บังคับบัญชามีได้ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความระมัดระวัง เป็นช่องทางให้มีการทุจริตเกิดขึ้น จึงสมควรให้ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๔๐ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหายที่คงเหลือ ตามลำดับ

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ ๕ ซึ่งได้รับมอบหมายให้รวบรวมเงินค่าที่พักเรือนรับรองเพื่อนำส่งเงินเป็นรายได้ต่อกองคลังนั้น หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบพบว่า การจัดเก็บเงินค่าที่พักดังกล่าวมิได้มีการนำส่งให้กองคลัง ซึ่งจากผลการสืบสวนของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่า นาง อ. อติตลุกจางค์ชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดเก็บเงินค่าที่พักจากผู้เข้าพักและออกใบเสร็จรับเงินมิได้นำส่งเงินค่าที่พักบางส่วนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ซึ่งเห็นว่านาง อ. กระทำการโดยจงใจไม่นำส่งเงินค่าที่พักดังกล่าวและเบียดบังไปเป็นประโยชน์ส่วนตนโดยทุจริต จึงให้รับผิดชอบในความเสียหายเต็มจำนวน ส่วนผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อแต่ไม่ถึงขั้นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าวและได้รายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ จากนั้น กรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลัง



พิจารณาแล้วเห็นควรให้นาง อ. รับผิดคดีใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน เป็นเงินจำนวน ๕๐๘,๐๘๐ บาท และให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงรับผิดชอบคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๔๐ และร้อยละ ๒๐ ของความเสียหายเต็มจำนวนดังกล่าวคิดเป็นเงินจำนวน ๒๐๓,๒๓๒ บาท และ ๑๐๑,๖๑๖ บาท ตามลำดับ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดที่มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการบริหารงานและควบคุมดูแลการจัดเก็บเงินค่าที่פקเรือนรับรองเพื่อนำเงินที่ได้เป็นรายได้ของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีหน้าที่ในการดูแลและตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความถูกต้องของการทำงาน โดยต้องตรวจสอบความถูกต้องของการรับส่งเงินค่าที่פקเรือนรับรองด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหมายให้นาง อ. ดำเนินการรับส่งเงินโดยลำพัง และได้ตรวจสอบว่ายอดเงินที่นาง อ. ได้รับแต่ละครั้งหรือแต่ละเดือนเป็นจำนวนเท่าใด และนำส่งคลังจำนวนเท่าใด ทั้งที่มีการรายงานประจำเดือน อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยขาดการเอาใจใส่ในการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เป็นช่องทางให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอาศัยโอกาสเบียดบังเงินดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว โดยหากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้อนุมัติการเข้าפקได้อ่านรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนและมีความเอาใจใส่ต่องานในความรับผิดชอบอย่างเพียงพอแล้ว ย่อมจะต้องทราบดีว่าในแต่ละเดือนมีผู้ขออนุญาตเข้าפקจำนวนเท่าใดและควรมีรายรับเท่าใด และหากมีการเบียดบังไม่นำเงินส่งคลังก็ต้องปรากฏให้เห็นจากรายงานดังกล่าว ซึ่งถ้าได้ใช้ความระมัดระวังสักเพียงเล็กน้อยก็คงคาดเห็นได้ว่าอาจเกิดความเสียหายขึ้น แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กลับไม่พบเหตุทุจริตแต่อย่างใด จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ ในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ตรวจรับเงินค่าที่פקจากนาง อ. และนำส่งต่อกองคลังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบเพียงยอดเงินกับสำเนาใบเสร็จรับเงินที่แนบมาพร้อมกับตัวเงินว่าถูกต้องตามตัวเลขที่ปรากฏในสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือไม่เพียงอย่างเดียว โดยมิได้ตรวจสอบสำเนาใบเสร็จรับเงินจากต้นขั้วใบเสร็จรับเงิน อันเป็นช่องทางให้นาง อ. กระทำการทุจริตโดยเบียดบังเงินบางส่วนไปเป็นผลประโยชน์ส่วนตัว ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความรอบคอบ ซึ่งถ้าได้ใช้ความระมัดระวังสักเพียงเล็กน้อย โดยการตรวจสอบสำเนาใบเสร็จรับเงินกับต้นขั้วใบเสร็จรับเงิน นอกเหนือจากที่แนบมากับตัวเงินด้วยแล้ว ย่อมเป็นการป้องกันมิให้นาง อ. กระทำทุจริตได้ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเช่นเดียวกัน



ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิดตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

อย่างไรก็ดี เมื่อการทุจริตส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ปรับลด อัตราค่าจ้าง เป็นเหตุให้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินโดยตรง ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้อง มอบหมายให้นาง อ. ซึ่งเป็นเพียงลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ ให้ทำหน้าที่ เก็บเงินและออกไปเสร็จเรียกเก็บเงิน อีกทั้ง ยังปล่อยให้มีการรับส่งเงินโดยเจ้าหน้าที่ระดับ ผู้ปฏิบัติงาน โดยปราศจากการตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ภายในโดยตรง เป็นเหตุให้การทุจริตตรวจพบหลังจากที่นาง อ. ได้ออกจากราชการไปแล้ว และผู้ตรวจพบคือเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่แทนนาง อ. การละเมิดจึงมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความ บกพร่องของระบบการบริหารงานเกี่ยวกับการเงินของผู้ถูกฟ้องคดีและระบบการดำเนินงาน ส่วนรวมตามนัยมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ จึงเห็นควรหักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายทั้งหมด คิดเป็นเงินจำนวน ๒๕๔,๐๔๐ บาท สำหรับค่าเสียหายที่คงเหลือนั้น แม้ว่าความเสียหายจะเกิดจาก การทุจริตของนาง อ. และผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดี ที่ ๑ มีความบกพร่องที่ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชา และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปฏิบัติหน้าที่ โดยขาดความระมัดระวังอันเป็นการกระทำละเมิดโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เมื่อคำนึงถึง ระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมชาติของการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยตลอดแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสมควรต้องรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๔๐ และร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหาย ที่คงเหลือ คิดเป็นเงินจำนวน ๑๐๑,๖๑๖ บาท และ ๕๐,๘๐๘ บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดี มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๒๐๓,๒๓๒ บาท และให้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๑๐๑,๖๑๖ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าสินไหม ทดแทนเกินกว่าจำนวน ๑๐๑,๖๑๖ บาท และในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าสินไหมทดแทน เกินกว่าจำนวน ๕๐,๘๐๘ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๕/๒๕๕๖)

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมดูแลและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และ ไม่ให้มีการกระทำการทุจริตเกิดขึ้น การที่ผู้บังคับบัญชามีได้ควบคุมและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีเป็นเหตุให้ มีการทุจริต โดยปล่อยให้มีการเขียนเช็ควันช่องว่างด้านหน้า ทั้งตัวเลขและตัวอักษร



อันเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเขียนแก้ไขเพิ่มเติมตัวเลขและตัวอักษรในเช็คที่มีผู้มีอำนาจลงชื่อไว้แล้วให้มีจำนวนเงินเพิ่มมากขึ้นในภายหลัง เพื่อนำเงินส่วนที่เกินไปใช้ประโยชน์ส่วนตน อีกทั้ง ไม่มีการตรวจสอบจำนวนเงินที่เบิกเทียบกับยอดเงินที่อนุมัติตามกฎหมาย ถือเป็นการกระทำละเมิดโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

เมื่อความเสียหายจากการทุจริตของผู้ได้บังคับบัญชาซึ่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเลขและตัวอักษรในเช็คให้มีจำนวนเงินเพิ่มมากขึ้นและนำเงินส่วนเกินเก็บไว้ใช้ประโยชน์ส่วนตน มิได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม กรณีจึงไม่มีเหตุให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกให้แก่ผู้บังคับบัญชา และการที่หน่วยงานของรัฐได้กำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบโดยให้ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบเฉพาะแต่ในเช็คที่ตนเองได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อเท่านั้น และให้รับผิดชอบละกึ่งหนึ่งจากส่วนที่เหลือจากที่ได้รับคืนจากเจ้าหน้าที่ผู้ทุจริตแล้ว โดยมีเงื่อนไขว่า หากรวมเงินที่ได้รับชดเชยจากเจ้าหน้าที่ผู้ทุจริตผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วเกินความเสียหาย ก็ให้คืนส่วนที่ได้รับชำระไว้เกินให้แก่ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนที่ได้ชำระไว้แล้ว ถือได้ว่าเป็นการกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงระดับความร้ายแรงของการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่และความเป็นธรรมแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง (ปัจจุบันคือตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล) มีการตรวจสอบพบว่า นาง ด. ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง ระดับ ๓ ได้กระทำการทุจริตเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ หลายครั้ง โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเลขและตัวอักษรในเช็คให้มีจำนวนเงินเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ผู้มีอำนาจได้อนุมัติฎีกาและลงลายมือชื่อเบิกจ่ายในเช็คแล้ว และนำเงินส่วนเกินที่เบิกจากธนาคารและจ่ายให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลตามเช็คแล้วนั้นเก็บไว้ใช้ประโยชน์สำหรับตนเอง จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดและได้รายงานผลการสอบสวนต่อกระทรวงการคลัง ซึ่งกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดี พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นในฐานะเป็นผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค แต่ไม่ทำการควบคุมตรวจสอบการเขียนเช็คให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยปล่อยให้มีการเขียนเช็คเว้นช่องว่างด้านหน้าทั้งตัวเลขและตัวอักษรเพื่อเติมตัวเลขและตัวอักษรได้ในภายหลัง จึงต้องรับผิดชอบทางละเมิด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชย

ค่าเสียหายตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๙๙๑.๖๗ บาท ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดวิธีการถอนเงินฝากรวมถึงการเขียนเช็คไว้ สรุปความได้ว่า การขอเบิกเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ขอเบิกเป็นผู้ลงลายมือชื่อเบิกเงิน และให้วางฎีกาตามแบบที่กรมการปกครองกำหนด และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตรวจฎีกา เมื่อฎีกาถูกต้องแล้วให้เสนอผู้มีอำนาจเพื่อยกอนุมัติฎีกา และเมื่อฎีกาได้รับอนุมัติการจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค ซึ่งการเขียนเช็คสั่งจ่ายให้เขียนเช็คโดยไม่ปล่อยให้มีช่องว่างด้านหน้าที่ยาจเพิ่มเติมทั้งตัวเลขและตัวอักษรในภายหลังได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาง ด. ผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ด้วยวิธีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเลขและตัวอักษรในเช็คที่มีผู้มีอำนาจลงชื่อไว้แล้วให้มีจำนวนเงินเพิ่มมากขึ้น แล้วนำไปเบิกเงินและเก็บเงินส่วนเกินนั้นไว้ใช้ประโยชน์สำหรับตนเองหลายครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะเข้ารับตำแหน่ง และหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นอ้างผู้ฟ้องคดีได้ลงชื่อในเช็คสั่งจ่ายชื่อนาง ด. เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๗ ฉบับ ซึ่งจากการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด ผู้ฟ้องคดีให้การว่าได้สังเกตถึงความประพฤติของนาง ด. ที่มีลักษณะพฤติการณ์ที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการเงินหลายอย่างตั้งแต่เข้ามาปฐมนิเทศรับตำแหน่งแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงมอบหมายให้นาง ด. มีหน้าที่เก็บรักษาสมุดเช็ค สมุดเงินฝากธนาคาร และใบสำคัญเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทั้งหมดไว้เพียงคนเดียว อีกทั้ง เมื่อได้ลงชื่ออนุมัติฎีกาและลงลายมือชื่อในเช็คสั่งจ่ายชื่อนาง ด. แล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ปล่อยให้นาง ด. เป็นผู้ลงรายการในเช็คเอง อันเป็นการเปิดโอกาสให้อาจมีการเพิ่มเติมทั้งตัวเลขและตัวอักษรในเช็คภาคหลังได้ และภายหลังจากที่นาง ด. ถอนเงินฝากจากธนาคารแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ตรวจสอบจำนวนเงินที่เบิกจากธนาคารเทียบกับยอดจำนวนเงินที่อนุมัติตามฎีกา และการลงบัญชีว่าได้ดำเนินการถูกต้องหรือไม่ ซึ่งตามวิสัยและพฤติการณ์ ผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็นผู้ลงชื่อในเช็คจำนวน ๗ ฉบับที่นาง ด. นำไปแก้ไขตัวเลขและตัวอักษร และในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นอ้าง ย่อมมีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของนาง ด. และพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาทุกคนให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และไม่ให้มีการ



กระทำการทุจริต แต่ผู้ฟ้องคดีกลับมิได้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของนาง ด. เป็นเหตุให้มีการทุจริตเงินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต่อหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัด โดยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อการทำละเมิดของผู้ฟ้องคดีมิได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม กรณีจึงไม่มีเหตุให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออก ประกอบกับเมื่อได้พิจารณาถึงการกำหนดสัดส่วนของความรับผิดที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบเฉพาะแต่ในเช็คที่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อเท่านั้น โดยให้รับผิดชอบละ กึ่งหนึ่งจากส่วนที่เหลือจากที่ได้รับคืนจากนาง ด. แล้ว และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า หากได้รับชดเชยจาก นาง ด. และเมื่อรวมเงินที่ผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบด้วยนั้นเกินความเสียหาย ก็ให้คืนส่วนที่ได้รับชำระไว้เกินให้แก่ผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบดังกล่าว ตามสัดส่วนที่ได้ชำระไว้แล้วด้วย กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการกำหนดสัดส่วนความรับผิดโดยคำนึงถึง ระดับความร้ายแรงของการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่และให้เป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ ที่ทำละเมิดตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แล้ว คำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๐/๒๕๕๖)

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตจากส่วนราชการให้ใช้และเก็บรักษา รถส่วนบุคคลไว้ที่อื่นนอกเหนือจากสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการนั้น ย่อมมี หน้าที่ต้องดูแลรักษารถส่วนบุคคลโดยพึงต้องใช้ความระมัดระวังเหมือนวิญญูชนทั่วไป ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของตน โดยควรเก็บรักษาไว้ในบริเวณบ้านหรือในบริเวณ ที่ปลอดภัย การที่เจ้าหน้าที่ได้นำรถส่วนบุคคลไปจอดไว้บนถนนหน้าบ้านพักของตน ทั้งที่ที่จอดรถของส่วนราชการซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่าอยู่ห่างจากบ้านพักเพียง ๒.๓ กิโลเมตร เป็นเหตุให้รถส่วนบุคคลดังกล่าวสูญหายไป ถือได้ว่าเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่เมื่อความเสียหายส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตให้นำรถส่วนบุคคลไปเก็บรักษาไว้ที่บ้านพักของตน โดยส่วนราชการ ที่พิจารณาอนุญาตมิได้ตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวว่ามีที่จอดรถเพียงพอหรือมีความ ปลอดภัยหรือไม่ เพียงใด กรณีถือได้ว่าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบด้วย จึงสมควรหักส่วนแห่งความรับผิดให้แก่เจ้าหน้าที่ ออกร้อยละ ๕๐ การที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามราคาตลาดส่วนกลางหลังจากหักค่าเสื่อมราคาแล้วเต็มจำนวน โดยมีได้หักส่วนความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐออกด้วยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้เป็นผู้ใช้และเก็บรักษารถยนต์ส่วนบุคคลของสำนักงานผังเมืองจังหวัดสงขลาไว้ที่บ้านพักของผู้ฟ้องคดี แต่ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีใช้รถยนต์ส่วนบุคคลปฏิบัติการเสร็จสิ้นแล้ว และได้นำรถไปจอดไว้บริเวณถนนหน้าที่พักของตนเองนั้น ปรากฏว่าในวันรุ่งขึ้น เวลาประมาณ ๗ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีพบว่ารถยนต์ส่วนบุคคลคันดังกล่าวสูญหายไป ต่อมา กรมโยธาธิการและผังเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และรายงานความเห็นไปยังกระทรวงการคลัง จากนั้น กรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลัง มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาว่า การที่บ้านพักของผู้ฟ้องคดีกับสำนักงานห่างกันประมาณ ๒.๓ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑๐ นาที และบริเวณที่จอดรถของสำนักงานมีความปลอดภัยเพียงพอ ถือได้ว่าการขออนุญาตนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปเก็บรักษาที่บ้านพักเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของทางราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินตามราคาตลาดส่วนกลางหลังจากหักค่าเสื่อมราคาแล้ว เป็นเงินจำนวน ๔๓๑,๖๖๗ บาท ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อ ๑๖ วรรคสอง^{๔๔} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ กำหนดให้การเก็บรักษารถส่วนบุคคลต้องอยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบของส่วนราชการ โดยให้เก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการ และวรรคสาม กำหนดว่าการนำรถส่วนบุคคลไปเก็บรักษาที่อื่น ผู้ที่มีอำนาจจะพิจารณาอนุญาตให้ได้เฉพาะการนำไปเก็บรักษาเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราวเท่านั้น และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใด คือ ส่วนราชการไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรือมีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัย

^{๔๔} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๖ การเก็บรักษารถประจำตำแหน่ง ให้อยู่ในความควบคุมและความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่ง การเก็บรักษารถส่วนบุคคล รถรับรอง และรถรับรองประจำจังหวัดให้อยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบของส่วนราชการ โดยเก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการ

สำหรับรถส่วนบุคคล หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการจะพิจารณาอนุญาตให้นำรถไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราวได้ในกรณีต่อไปนี้ คือ

- (๑) ส่วนราชการไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรือ
- (๒) มีราชการจำเป็นและเร่งด่วนหรือการปฏิบัติราชการลับ



เพียงพอ แต่ผู้ขออนุญาตมีราชการจำเป็นและเร่งด่วนหรือมีการปฏิบัติราชการลับ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริเวณที่จอดรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานมีความปลอดภัยเพียงพอ และอยู่ห่างจากบ้านพักของผู้ฟ้องคดีประมาณ ๒.๓ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑๐ นาที ประกอบกับการขั้รถยนต์คันดังกล่าวเพื่อออกไปสำรวจพื้นที่ของผู้ฟ้องคดีไม่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนหรือเป็นการปฏิบัติราชการลับ และภารกิจอำนาจหน้าที่ตามตำแหน่งราชการของผู้ฟ้องคดีก็ไม่เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนที่เป็นกรณีเกิดเหตุเร่งด่วน หรือในเวลาจำเป็น หรือมีการให้บริการแก่ประชาชนนอกเวลาราชการแต่อย่างใด การขออนุญาตและการอนุญาตนำรถยนต์ส่วนกลางพิพาทไปเก็บรักษาที่บ้านพักของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยข้อ ๑๖ ของระเบียบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อคำสั่งอนุญาตดังกล่าวยังไม่มีการยกเลิกหรือเพิกถอน และผู้ฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตโดยการนำรถยนต์ส่วนกลางไปจอดเก็บรักษาไว้ในบริเวณบ้านและจัดให้มีที่เก็บรักษาอย่างปลอดภัย หรือมิเช่นนั้นก็ต้องนำไปจอดยังที่ที่จอดรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่าการจอดเก็บไว้บนถนนหน้าบ้านพักของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางที่พึงต้องใช้ความระมัดระวังเหมือนวิญญูชนทั่วไปในการดูแลรักษาทรัพย์สินของตน แต่กลับนำรถยนต์คันดังกล่าวไปจอดเก็บไว้บนถนนหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดี โดยไม่จัดให้มีที่จอดรถเป็นสัดส่วนในบ้านพักที่ขออนุญาต เมื่อรถยนต์ส่วนกลางพิพาทสูญหายไป จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่เนื่องจากการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีนำรถยนต์ส่วนกลางพิพาทไปจอดเก็บนอกสถานที่นั้น มิได้มีการตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตว่ามีที่จอดรถเพียงพอและมีความปลอดภัยหรือไม่ กรณีจึงถือได้ว่าการละเมิดดังกล่าวเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องที่หน่วยงานของรัฐมีส่วนด้วย จึงควรหักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกร้อยละ ๕๐ และเมื่อราคารถยนต์ส่วนกลางพิพาทหลังจากหักค่าเสื่อมราคาแล้วเป็นเงิน ๔๓๑,๖๖๗ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบเป็นเงินจำนวน ๒๑๕,๘๓๓.๕๐ บาท ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๔๓๑,๖๖๗ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวในส่วนที่เกินกว่าจำนวน ๒๑๕,๘๓๓.๕๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๖๓/๒๕๕๖)

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคามีหน้าที่ต้องส่งมอบใบเสนอราคาและเอกสารต่าง ๆ พร้อมด้วยบันทึกการดำเนินการต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาในวันที่รับและเปิดซองประกวดราคาตามที่ข้อ ๔๙ (๖) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้โดยเคร่งครัด และพึงต้องใช้ความระมัดระวังเอาใจใส่ในการทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย การที่ประธานกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา

เก็บรักษาใบเสนอราคาและเอกสารประกอบไว้ในความครอบครองของตนเป็นเวลา ๓ วัน โดยไม่ดูแลรักษาเอกสารให้มีความปลอดภัย และระมัดระวังมิให้มีการกระทำการใด ๆ กับเอกสารในลักษณะที่อาจเกิดความเสียหายตามวิสัยของบุคคลที่มีหน้าที่เช่นนั้น เป็นเหตุให้มีการแก้ไขปลอมแปลง ทำให้ใบเสนอราคาผิดเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญในการประกวดราคา และไม่มีผู้เสนอราคารายใดถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคาและมีการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษในราคาที่สูงกว่าราคาต่ำสุดที่มีการเสนอในการประกวดราคาที่ถูกลบเลิกแทน ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และเมื่อความเสียหายดังกล่าวมีสาเหตุโดยตรงมาจากประมาทการรับและเปิดซองประกวดราคาไม่ส่งมอบใบเสนอราคาแต่กลับเก็บรักษาไว้ในครอบครอง และไม่ใช้ความระมัดระวังในการดูแลรักษา เป็นเหตุให้มีการแก้ไขใบเสนอราคาและต้องยกเลิกการประกวดราคา ซึ่งแม้คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาจะมีกรรมการอีกสองคน แต่เมื่อประธานกรรมการเป็นผู้บริหารระดับสูงและเป็นผู้บังคับบัญชา กรรมการทั้งสองย่อมต้องเคารพเชื่อถือและไว้วางใจประธานกรรมการ กรณีจึงไม่ใช่ความผิดหรือความบกพร่องของกรรมการทั้งสอง และเมื่อการทำละเมิดมิได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมที่จะหักส่วนแห่งความรับผิดชอบได้ การที่หน่วยงานต้นสังกัดมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังให้ประธานกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของค่าเสียหายทั้งหมด จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นประธานกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา เพื่อดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๔ รายการ ปรากฏว่า ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๑ ผู้ฟ้องคดีได้ทำการรับและเปิดซองประกวดราคา โดยมีได้นำเอกสารใบเสนอราคาและเอกสารประกอบ พร้อมทั้งบันทึกรายงานการดำเนินการมอบให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันดังกล่าว และแจ้งต่อกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาว่า จะนำเอกสารดังกล่าวไปส่งมอบให้แก่ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยตนเอง แต่ผู้ฟ้องคดีกลับให้เจ้าหน้าที่นำเอกสารใบเสนอราคาและเอกสารประกอบไปเก็บไว้ในห้องทำงานของตนและนำไปส่งมอบให้ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๑ ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบพบว่า ใบเสนอราคา



และเอกสารประกอบของผู้เข้าเสนอราคาทั้ง ๔ รายการ มีการแก้ไขปลอมแปลงทำให้เป็นเอกสารที่ผิดเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคา และไม่มีผู้เสนอราคารายใดถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีจึงได้ยกเลิกการประกวดราคาและให้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษต่อไป ซึ่งผลปรากฏว่า ค่าจ้างก่อสร้างและต่อเติมอาคารเรียนโดยวิธีพิเศษมีราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดในการประกวดราคาที่ถูกยกเลิกทั้ง ๔ รายการ รวมเป็นเงินจำนวน ๗๒๙,๘๕๐.๕๙ บาท ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาชั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด และรายงานผลการสอบสวนไปยังกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง อย่างไรก็ตาม ความเสียหายที่เกิดขึ้นยังเกิดจากการที่นาย ฐ. ผู้อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีในขณะนั้น ดำเนินการและอนุมัติจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ทั้งที่มีใช่เป็นกรณีที่จะดำเนินการได้ อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๒๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงถือได้ว่านาย ฐ. กระทำละเมิดด้วย ความเสียหายที่เกิดกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จำนวน ๗๒๙,๘๕๐.๕๙ บาท จึงไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีโดยลำพัง จึงให้ผู้ฟ้องคดีและนาย ฐ. รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายคนละกึ่งหนึ่งของค่าเสียหาย เป็นเงินคนละ ๓๖๔,๙๒๕.๒๙ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ข้อ ๔๙ (๖) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคามีหน้าที่ส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารต่าง ๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการดำเนินการต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกันนั้น ก็เพื่อให้การดำเนินการในขั้นตอนการรับและเปิดซองประกวดราคามีความโปร่งใส เป็นธรรมแก่ผู้เข้าเสนอราคา และป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งให้หน่วยงานของรัฐได้ผู้รับจ้างที่เหมาะสมกับงานที่จ้าง การที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และรับราชการมาเป็นเวลานาน ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องทราบระเบียบปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีและพึงต้องใช้ความระมัดระวังเอาใจใส่ในการทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การรับและเปิดซอง

ประกวดราคาดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เกิดปัญหาในการดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะใช้ดุลพินิจดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เข้าเสนอราคาและทางราชการ การที่ผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่รับและเปิดซองประกวดราคา ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๑ แต่กลับนำเอกสารใบเสนอราคาและเอกสารประกอบไปเก็บรักษาไว้ในห้องทำงานของตนเป็นเวลา ๓ วัน แล้วจึงนำไปส่งมอบให้ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ทั้งที่ในช่วงบ่ายของวันดังกล่าว ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ทำการ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยข้อ ๔๙ (๖) ของระเบียบดังกล่าว และแม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าไม่สามารถส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้ แต่ผู้ฟ้องคดีย่อมมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาเอกสารใบเสนอราคาและเอกสารประกอบที่อยู่ในความครอบครองหรือในความรับผิดชอบของตนให้มีความปลอดภัย โดยระมัดระวังมิให้ผู้ใดทำการแก้ไขปลอมแปลงหรือกระทำการใด ๆ กับเอกสารดังกล่าวในลักษณะที่อาจเกิดความเสียหายต่อผู้เข้าเสนอราคาหรือต่อทางราชการ และควรต้องรักษาเอกสารให้มีความปลอดภัยตามวิสัยของบุคคลที่มีหน้าที่ดังเช่นผู้ฟ้องคดีพึงกระทำ เช่น เก็บรักษาไว้ในตู้निรภัยหรือตู้เก็บเอกสารที่มีความมั่นคงแข็งแรง เป็นต้น การที่ผู้ฟ้องคดีสั่งให้เจ้าหน้าที่นำใบเสนอราคาและเอกสารประกอบไปเก็บที่ห้องทำงาน โดยไม่ปรากฏว่าเก็บรักษาด้วยวิธีใด และเอกสารดังกล่าวถูกแก้ไขปลอมแปลงในระหว่างที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในความครอบครองของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้เสนอราคาซึ่งใบเสนอราคาในงานบางรายการที่มีความบกพร่องแต่ไม่ผิดเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญในการประกวดราคา ต้องตกเป็นผู้เสนอราคาซึ่งผิดเงื่อนไขในสาระสำคัญ และไม่มีผู้เสนอราคารายใดถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคาและจัดจ้างโดยวิธีพิเศษในราคาที่สูงกว่าราคาต่ำสุดที่มีการเสนอในการประกวดราคาที่ถูกยกเลิก รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๗๒๙,๘๕๐.๔๙ บาท และแม้จะไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำหรือมีส่วนร่วมในการแก้ไขปลอมแปลงเอกสารก็ตาม แต่พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและเป็นผลโดยตรงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเพื่อการละเมิดดังกล่าว ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สำหรับความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีนั้น แม้ว่าคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาจะประกอบด้วยผู้ฟ้องคดีและกรรมการอีกสองคน แต่การที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี และเป็นประธาน



กรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา รวมถึงเป็นผู้บังคับบัญชาของกรรมการทั้งสองคนดังกล่าว กรรมการทั้งสองจึงย่อมมีความเคารพเชื่อถือและไว้วางใจผู้ฟ้องคดี การที่กรรมการทั้งสองปฏิบัติตามความจำนองของผู้ฟ้องคดีโดยให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้นำเอกสารใบเสนอราคาและเอกสารประกอบไปมอบให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จึงไม่ใช่ความผิดหรือความบกพร่องของกรรมการทั้งสอง ประกอบกับเอกสารดังกล่าวถูกแก้ไขปลอมแปลงในระหว่างอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีสาเหตุโดยตรงมาจากการไม่นำเอกสารส่งมอบให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาในวันที่รับและเปิดซองประกวดราคา และไม่ใช่ความระมัดระวังในการดูแลรักษาเอกสาร ความเสียหายจึงไม่ได้เกิดจากการกระทำของกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาและคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาแต่อย่างใด ประกอบกับไม่ปรากฏว่าการกระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมที่จะหักส่วนแห่งความรับผิดชอบได้ และเมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแก่กรณีแล้ว เห็นว่า การที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๓๖๔,๙๒๕.๒๙ บาท ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๓/๒๕๕๖)

การขับรถยนต์ในชั่วโมงเร่งด่วนของเช้าวันจันทร์ ผู้ขับจะต้องสำนึกว่าอาจเกิดการเฉี่ยวชนหรือมีอุบัติเหตุขึ้นได้ จึงควรใช้ความระมัดระวังมากขึ้น และต้องขับรถให้ห่างรถคันหน้าพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัยในเมื่อจำเป็นต้องหยุดรถ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ได้ขับรถยนต์ของทางราชการตามหลังรถคันหน้าโดยทิ้งระยะห่างประมาณ ๒๐ เมตร ใช้ความเร็วประมาณ ๘๐ ถึง ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง และไม่สามารถห้ามล้อหยุดรถได้ทันเมื่อรถคันหน้าเกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้รถยนต์พุ่งชนรถคันหน้าได้รับความเสียหาย แสดงให้เห็นว่าเป็นการขับรถโดยไม่ทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้าในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัยเมื่อจำเป็นต้องหยุดรถ อันเป็นการขับรถโดยไม่ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังสักเล็กน้อย และขับรถให้ห่างรถคันหน้าพอสมควร ย่อมหยุดรถได้โดยปลอดภัย อุบัติเหตุดังกล่าวจึงมิใช่เหตุสุดวิสัย แต่เป็นผลโดยตรงจากการขับรถโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เจ้าหน้าที่จึงต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม โดยที่กรณีเป็นการใช้รถในทางราชการ ซึ่งโดยปกติจะมีพนักงานขับรถเป็นผู้ขับ แต่ด้วยเหตุที่การเดินทางไปราชการครั้งนี้เป็นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถติดต่อพนักงานขับรถยนต์ได้ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถต้องขออนุญาตขับรถยนต์ดังกล่าวด้วยตนเองซึ่งได้รับอนุญาต เมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์ความร้ายแรงแห่งการกระทำและคำนึงถึงความเป็นธรรมแล้ว กรณีจึงมีเหตุผลสมควรที่จะหักส่วนแห่งความรับผิดให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ การที่กระทรวงการคลังเห็นควรลดส่วนความรับผิดแก่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด โดยให้รับผิดชอบร้อยละ ๗๕ ของความเสียหาย จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ ๗๖ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดกรมคุมประพฤติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ขออนุญาตผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงส่วนกลางไปปฏิบัติราชการในวันเสาร์ – อาทิตย์ ต่อมา ในวันจันทร์ เวลาประมาณ ๗ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวเพื่อนำไปส่งคืน ขณะที่ผู้ฟ้องคดีขับรถไปตามถนนที่มีการแบ่งช่องจราจรไปและกลับฝั่งละ ๒ ช่องทางจราจร และอยู่ในช่องจราจรด้านขวาตามหลังรถบรรทุกขยะ โดยทิ้งระยะห่างประมาณ ๒๐ เมตร และใช้ความเร็วประมาณ ๘๐ กิโลเมตร ถึง ๙๐ กิโลเมตร ต่อชั่วโมงนั้น ปรากฏว่ารถบรรทุกขยะได้หักหลบรถยนต์คันอื่นที่แล่นอยู่ด้านหน้าเข้าไปในช่องจราจรด้านซ้ายเพียงเล็กน้อยแล้วหักหลบกลับเข้าไปในช่องทางขวาเช่นเดิม โดยไม่ได้ให้สัญญาณไฟ และพ่วงชนท้ายรถยนต์คันอื่นที่จอดรอกลับรถอยู่ด้านหน้า ทำให้รถชนกันเป็นทอด ๆ ๔ คัน ผู้ฟ้องคดีซึ่งขับรถตามหลังมาได้พยายามห้ามล้อเพื่อหยุดแต่ไม่สามารถหยุดรถได้ทัน เป็นเหตุให้รถยนต์ของผู้ถูกฟ้องคดีชนพ่วงชนท้ายรถบรรทุกขยะได้รับความเสียหาย หลังจากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติดำเนินการสืบตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และรายงานความเห็นไปยังกระทรวงการคลัง ต่อมา กรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาว่า การที่ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์โดยไม่ทิ้งระยะให้ห่างจากรถยนต์คันหน้าพอสมควรเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย แต่เมื่อคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรม เห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายร้อยละ ๗๕ ของค่าเสียหายทั้งหมด คิดเป็นเงินจำนวน ๑๐๘,๗๖๔.๔๓ บาท อธิบดีกรมคุมประพฤติจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหาย ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี

